

臺灣高等法院刑事判決

114年度上訴字第6052號

上訴人

即被告 柯朋成

指定辯護人 本院公設辯護人戴遐齡

上列上訴人即被告因違反毒品危害防制條例案件，不服臺灣臺北地方法院114年度訴字第551號，中華民國114年9月10日第一審判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署114年度偵字第3179號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

理 由

一、本案審判範圍：

按上訴得對於判決之一部為之。對於判決之一部上訴者，其有關係之部分，視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者，不在此限。上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分之一部為之，刑事訴訟法第348條定有明文。本件原審判決後，檢察官未上訴，上訴人即被告柯朋成（下稱被告）對原判決聲明不服，並於法定期間提起上訴，被告及辯護人於本院審理期日明確表示，僅就原判決之量刑部分上訴，對原判決認定事實、論罪與沒收部分均未上訴（本院卷第56、57頁），故本院僅就原審判決量刑妥適與否進行審理，原判決事實、論罪及沒收部分非本院審理之範圍。

二、被告上訴意旨略以：被告坦承犯罪，足見犯後態度良好，且被告之犯罪動機係減輕母親的經濟負擔，犯罪之情狀顯可憫恕，請依刑法第59條規定酌減其刑並從輕量刑等語。

三、刑之加重及減輕說明：

（一）被告雖已著手於販賣第三級毒品行為之實行，惟因喬裝買家之員警自始並無向被告購毒真意而未得逞，為未遂犯，爰依

01 刑法第25條第2項規定，減輕其刑。

02 (二)按犯第4條至第8條之罪於偵查及歷次審判中均自白者，減輕
03 其刑，毒品危害防制條例第17條第2項定有明文。查被告於
04 偵查、原審及本院審理時均坦承販賣第三級毒品犯行（偵卷
05 第93、94、130頁，原審卷第112頁，本院卷第60頁），爰依
06 毒品危害防制條例第17條第2項規定遞減輕其刑。

07 (三)被告請求依刑法第59條規定酌減其刑，惟刑法第59條規定雖
08 為法院依法得行使裁量之事項，惟並非漫無限制，必須犯罪
09 另有特殊之原因、環境與情狀，在客觀上足以引起一般之同
10 情而顯可憫恕，認為即使宣告法定最低刑期，猶嫌過重者，
11 始有其適用。是以，為此項裁量減輕其刑時，必須就被告全
12 部犯罪情狀予以審酌，在客觀上是否有足以引起社會上一般
13 人之同情，而可憫恕之情形，始謂適法。被告於本案販賣第
14 三級毒品犯行雖止於未遂，然一旦販賣毒品流入市面，將對
15 社會治安及他人健康構成危害，助長毒品泛濫，被告為圖一
16 己私利，竟為上開犯行，犯罪之惡性非輕。且被告所犯之販
17 賣第三級毒品罪未遂犯行，依未遂犯及毒品危害防制條例第
18 17條第2項規定遞減輕其刑後，最輕法定本刑可減至有期徒
19 刑1年9月，已無過重情事。審酌被告犯罪手段及所生危害以
20 觀，並無特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般人同
21 情，是考量其犯罪情節、態樣、動機及手段，被告尚無情輕
22 法重而顯可憫恕之情事，且仍符合罪刑相當性原則，是自無
23 從依刑法第59條規定酌減其刑。至於被告之犯後態度、犯罪
24 動機、犯罪所生危害、生活狀況等，均僅屬量刑審酌之事
25 項，無從據以認定本案有顯可憫恕之情狀，辯護人請求依刑
26 法第59條規定減輕其刑（本院卷第62頁），即非可採。

27 四、上訴駁回之理由：

28 (一)原審審理後，認被告犯販賣第三級毒品未遂罪，事證明確，
29 並以被告之責任為基礎，審酌被告明知愷他命為第三級毒
30 品，卻為圖一己私利，透過網路媒介，欲出售毒品予他人牟
31 利，所為助長毒品流通，戕害國民健康與社會治安程度至

01 鉅，復考量其本欲販賣之數量及金額，及幸及時為警查獲，
02 毒品未流入市面造成危害之情；復審酌其於偵審程序中均坦
03 承全部犯行之犯後態度，兼衡被告自承之智識程度、家庭經
04 濟狀況及素行等一切情狀，量處有期徒刑2年2月，經核原審
05 量刑妥適允當，應予維持。

06 (二)被告雖執前揭上訴理由，請求從輕量刑等語。按量刑係法院
07 就繫屬個案犯罪之整體評價，為事實審法院得依職權自由裁
08 量之事項，故判斷量刑當否之準據，應就判決為整體觀察及
09 綜合考量，不可摭拾其中片段予以評斷，苟已以行為人之責
10 任為基礎，斟酌刑法第57條各款所列情狀，在法定刑度內，
11 酌量科刑，無偏執一端，致明顯失出失入情形，即不得任意
12 指為違法（最高法院110年度台上字第6170號判決意旨參
13 照）。查原判決所載上揭量刑理由，堪認已就被告所犯之販
14 賣第三級毒品未遂罪，審酌刑法第57條各款量刑事由，綜合
15 一切情狀，在法定刑度內而為量刑，並無明顯失入失出之違
16 誤。從而，前揭被告上訴主張應適用刑法第59條酌減、從輕
17 量刑各節，為無理由，應予駁回。

18 據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。

19 本案經檢察官郭郁提起公訴，檢察官王聖涵到庭執行職務。

20 中 華 民 國 115 年 2 月 11 日

21 刑事第十三庭 審判長法官 連育群

22 法官 林龍輝

23 法官 劉為丕

24 以上正本證明與原本無異。

25 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應
26 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
27 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿
28 逕送上級法院」。

29 書記官 林鈺翔

30 中 華 民 國 115 年 2 月 11 日

31 附錄：本案論罪科刑法條全文

01 毒品危害防制條例第4條
02 製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒
03 刑者，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。
04 製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒
05 刑，得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。
06 製造、運輸、販賣第三級毒品者，處7年以上有期徒刑，得併科
07 新臺幣1千萬元以下罰金。
08 製造、運輸、販賣第四級毒品者，處5年以上12年以下有期徒
09 刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金。
10 製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者，處1年以上7年
11 以下有期徒刑，得併科新臺幣1百50萬元以下罰金。
12 前五項之未遂犯罰之。